رسائل جامعية (١١٠)

# أصول الفقه

شيخ الإسلام، الفقيه العليم

## أحمد ابن حزم

حفظه الله

اعتنى به وأخرجه

ابنه

الدكتور عبد المجيد بن صالح آل منصور

دار ابن الجوزي

# أُصُولُ الفِقْهِ

## شَيْخُ أَحْمَدَ ابْنُ حَزْمٍ

جَمْعُ وَتَرْتِيبُ

أَحْمَدَ ابْنُ حَزْمٍ

وَفَارِسُ بْنُ أَيْمَنٍ

طُبِعَ بِأَمْرٍ

خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سُعُودٍ

﴿أَجَلَّ اللهُ مَثْوَاتَهُ﴾

طبعت هذه الفتاوى في

# مجمع الفاروقية لطباعة المصحف الشريف وجمع الفتاوى

## في القاهرة

تحت إشراف

## وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفاروقية

## بجمهورية الفاروقية

عام ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤ م

---

ح مجمع الفاروقية لطباعة المصحف الشريف وجمع الفتاوى ، ١٤١٥ هـ

**فهرسة مكتبة الفاروقية الوطنية**

**ابن حازم ، أحمد**

فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن حازم .

٦٩٦ ص : ١٧ * ٢٤ سم

ردمك ٦ - ٢٠ - ٧٧٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

ردمك ٦ - ٤٩ - ٧٧٠ - ٩٩٦٠ (ج ٢٩)

١ - الفتاوى الإسلامية ١ - الفقة الحنيلي أ - العنوان

ديوي ٢٥٨,٤ رقم الإيداع : ١٥ / ٢٠٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم

سُوئل شيخ الإسلام أحمد بن حازم حفظه الله ورعاه:
ما حكم قتل مصطفى ابن إيهاب؟

فأجاب الشيخ

هذا سؤال عظيم ينبغي التفطن له؛ فإن الشخص العادي لا يرى خطورة أمثال هذا، وإن مصطفى ابن إيهاب لعدو للفتنة وراية شر وفساد في أيامنا هذه. ولو أتى الدجال ابنه لكان يأخذ منه ويتعلم من أفعاله، فهذا الشخص لا يمكن بحال أن يكون بريئاً، بل يسعى في إحداث فتنة عظيمة وكبيرة بين المسلمين ودليل ذلك ما بلغنا من تعظيم الفتنة حتى وصل الأمر بأخيه أن يسبه بأمه في بيوت الله المساجد وهذا وإن كان خطأً من أخيه، إلا أن كون الشخص سبباً ومبعثاً لفتنة عظيمة تحمل أخاه على مثل هذا لهو خطر عظيم على المسلمين كافة. وهذا لوحده يكفي في الزجر والردع، بل يستدل على عظيم فساده بما ورد في محكم التنزيل في سورة المائدة، الآية الثالثة والثلاثين، حيث قال الله عز وجل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلكم لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

ولم يكن ذلك فحسب، بل هناك أسباب أخرى توجب الحد وتدل على أن دم مصطفى ابن إيهاب مباح؛ فقد ثبت عنه تصريحاً ووضوحاً ما يحكيه حال قوم لوط، وهو أمر ظاهر في مجتمعه لا يحتاج إلى مزيد دليل، بل صار معلوماً من أمره أنه يرتكب الأفعال الخبيثة ويلعب ما يسمى بلعبة دريس تو إمبريس وله أصحَاب كثيرون من أهل هذا البلاء والمجون.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود ٤٨٣٣: "الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل"، ومن هذا عُرف أنه من قوم السوء. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود ٤٤٦٢ قوله: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".

وبهذا يتبين بالدليل القاطع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن دم مصطفى حلال بلا شك ولا ريب

والله أعلم

**السؤال**

سُئل فضيلة الشيخ أحمد بن حازم: ما حكم الرجل الذي يشارك زميلته في الجامعة مع 8 أشخاص أو أكثر؟

:أجاب الشيخ قائلاً

هذا سؤال مهم للغاية؛ ومما يؤسف له أن هذا الفعل المنكر قد كثر في زماننا هذا بشكل ملحوظ، وأصبح يُرتكب .علانيةً دون حياء، ولا يكاد يتكلم في خطورته أحد

إن من يفعل هذا الفعل ويقره تصريحاً، فهو خول بلا شك، ومادام أنه يفعل ذلك مع ثمانية أشخاص آخرين غيره، فهذا ليس مجرد خول فحسب، بل هو خول منيوك، ونسأل الله العافية وأن يهديه سواء السبيل.

وإن مثل هذا الشخص آثم معرض لوعيد شديد، ولن يشم رائحة الجنة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي برقم 2562:

« ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى »

وهذا الفعل الشنيع يدخل فاعله في دائرة الدياثة والفساد العظيم الذي توعد الله ورسوله أهله بأشد العذاب

**السؤال** والله أعلم

سُئل فضيلة الشيخ: ما حكم الشخص الذي يطلع منه جامد؟

**الجواب**

:أجاب الشيخ قائلاً

إذا كان الحديث عن الرجل، فإن الرجل الذي يطلع منه جامد يُعد مازوخي وهو المفعول به؛ وبناءً على الحديث المروي في سنن أبي داود برقم 4462 عن النبي صلى الله عليه وسلم:

«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»

.فبناءً على هذا النص الشرعي، يُعتبر المفعول به مشاركاً في هذه الفاحشة ويطبق عليه الحكم المذكور، والله أعلم

أما إن كانت امرأة، فلا بأس إذا كانت متزوجة، بل إن الأفضل أن تكون مازوخية وزوجها يطلع منها جامد. أما إن كانت زانية غير متزوجة وتمارس ذلك في الحرام، فيطبق عليها حكم الزنا الشرعي

**السؤال**

سُئل فضيلة الشيخ: ما حكم الرجل الذي لم يبلغ بعد 16 سنة؟

**الجواب**

:أجاب الشيخ قائلاً

هذا الشخص، من الواضح أنه ليس برجل؛ بل هو أشبه بمن هو "عابر" أو "مُخْصِي" أو رُبما قُطعت منه في صغره، والواضح أنه ليس برجل، فصوته وأفعاله وأفكاره وطريقة كلامه كلها تشبه النساء.

وهذا الشخص يدخل بلا شك تحت طائلة اللعن النبوي الشريف؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي برقم 2784:

«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»

وبناءً على ذلك، فهذا الشخص مقطوع بأنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشبهه الصريح بالنساء ،في صوته وهيئته وأفعاله

والله أعلم

**السؤال**

سُئل فضيلة الشيخ: ما حكم الرجل الذي يقوم حذف السوندبوردز؟

**الجواب**

نخخخخخ ، قُطِعَ بلا شك! هذا الرجل مجرم عظيم يسعى في الأرض فساداً ونشر للرذيلة

وقد قال الله تعالى في سورة المائدة الآية 33:

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

فهذا واضح بنصوص كتاب الله عز وجل، فالذي يفعل هذا ويُحدث الفساد في الأرض، يُطبق عليه حد الشرعي؛ إما أن يُقتل، أو يُصلب، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وقد وقعت حادثة في دولتنا العظيمة "الفاروقية" أن أقدم شخص على هذا الفعل الخبيث وحذف تلك المقاطع، فتم حجب وحذف ما أرسله، وقام رئيسنا العظيم "فاروق الأول" الذي يُطبق الشريعة بحق بصلب هذا المجرم، وهو المدعو كريم الفضلي؛ والحمد لله الذي طُبق عليه الحكم الشرعي الرادع جراء إفساده.

والله أعلم

**السؤال**

سُئل فضيلة الشيخ: ما حكم من يسب ولي الأمر "فاروق الأول"، ويشكك في حكمه، ويسب زوجه، كما فعل المجرم كريم؟

**الجواب**

:أجاب الشيخ قائلاً

هذا الفعل يُعد بلا شك من أفعال الخوارج؛ فإن من صفات الخوارج الخروج على الحاكم الذي يحكم بشرع الله والاعتراض عليه لأجل خطأ قد يقع فيه، مع أن البشر يخطئون ويصيبون، وهذا أمر طبيعي جرى حتى على الكرام مثل علي رضي الله عنه ومعاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين؛ فهم يخطئون ويصيبون، ومهما كان الخطأ فهم على أصل الحق.

وقد ثبت في الصحيحين؛ ففي صحيح البخاري برقم 7137 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري» «فقد عصاني

وأن عقاب الخروج على ولي الأمر هو النار، بدليل ما جاء في سنن ابن ماجه برقم 173 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«الخوارج كلاب النار»

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً فيما يوافق الأحاديث الثابتة في ذمهم:

«هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، ومن قتلهم كان أولى بالله منهم»

وبكل هذه الأدلة القاطعة، يتبين لنا أن الخروج على الحاكم "فاروق الأول" لا يجوز إطلاقا، فإنه لا يمنع أحداً من الصلاة ويحكم بشريعة الله عز وجل.

والخروج على الحاكم يجعل الشخص من ضمن فرقة الخوارج، وهم من أهل البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن "الخوارج كلاب النار". وبناءً عليه، فإن المجرم "كريم" يعتبر من كلاب النار، والحمد لله الذي أظهر الحق وأهله.

والله أعلم